



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/189/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר**

- | | | |
|---|------------------------------|--------|
| 1 | אקרמן ארי, ת.ז. | תובעים |
| 2 | רמי מנסון | |
| 3 | רבקה (בריסבר) ברקוביץ | |
- באמצעות ב"כ: עו"ד יעקב גרסון
אביעד 10, ירושלים

נגד

אביבה רבקה ברקוביץ

באמצעות ב"כ: עו"ד אורן אמיר ואח'
המלך ג'ורג' 16, ירושלים
טל': 02-6252108 פקס: 02-6253578

נתבעת

פסק דין

עניינו של פסק דין זה הוא סעד להריסת מרפסת שנבנתה על רכוש משותף של הבית המשותף שברחוב אוליפנט 5 בירושלים הידוע כגוש 30021 חלקה 59 (להלן: הבית המשותף).

1. הבית המשותף כולל 6 תתי חלקות. התובע 1 הוא בעל דירה הידוע כתת חלקה 3 בבתי המשותף, והנתבעים 2-3 הם בעלי תתי חלקות 2, 4, ו-6 בבית המשותף. הנתבעת היא בעלת דירה הידועה כתת חלקה 5 בבית המשותף.
2. התביעה הוגשה בראשיתה לסעדים נוספים, אולם במסגרת ההליך הגיעו הצדדים להסכמות בנוגע לחלק מהסעדים, ונותר לדון בסעד המתייחס למרפסת שבנתה הנתבעת, לטענת התובעים, על גבי הרכוש המשותף, שלא כדין.
3. לטענת התובעים, בתמצית, מתשריט הבית המשותף עולה כי המרפסת נשוא התביעה בנויה על גבי הרכוש המשותף. לטענתם, מדובר בפגיעה האסורה על פי סעיף 2 לתקנון המצוי החל על המקרה דנן, שכן הדבר מהווה פגיעה ברכוש המשותף, בעצם השימוש בו ובפגיעה במראה הבניין. לפיכך מבקשים התובעים סעד של הריסת המרפסת.
4. לטענת הנתבעת, בתמצית, מטרת התביעה היא למנוע מהנתבעת להשכיר דירתה לטווח קצר. לטענתה, השטח שבמחלוקת הוא שטח קטן של כשני מ"ר לכל היותר, במרפסת חיצונית שאין בה שימוש והמהווה סוג של מבואה בקצה מרפסת גדולה הצמודה גיאוגרפית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/189/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לדירת הנתבעת. לטענתה, מדובר בעניין לא משמעותי, שהתובעים היו מודעים לו עת רכשו דירותיהם, ומעולם לא באו בטענות בעניין זה. לטענתה, המרפסת האמורה הייתה קיימת בדירה עוד לפני שרכשה אותה. לטענתה, התביעה נועדה להפעיל עליה לחץ, שבבוא היום תסכים לשינוי שמתכננים התובעים בבניין. לפיכך לטענתה התביעה הוגשה בחוסר תום לב. עוד לטענתה, מחוות דעת שהוגשה מטעמה עולה שקיימות חריגות גם בדירות התובעים הכוללות פלישה לרכוש המשותף.

5. אציין כי סיכומי התובעת הוגשו לתיק אך לא הועברו כנדרש לנתבעת. הנתבעת הגישה סיכומים מטעמה ביום 16.8.21 תוך שטענה שיש לראות את התובעים כאילו לא התייצבו לדיון בשל אי הגשת סיכומים מטעמם. מכיוון שבאותו מועד כבר היו סיכומים מטעם התובעים בתיק, קבעתי בהחלטה מיום 17.8.21 כי הנתבעת זכאית לעדכן את הסיכומים מטעמה עד ליום 24.8.21, אולם הנתבעת לא עדכנה סיכומיה, ועל כן יש לראות בסיכומים שהגישה ביום 16.8.21 כסיכומים מטעמה.

דיון והכרעה

6. מטעם התובעים העיד התובע 2 בלבד, כאשר בנוגע לסעד האמור, טען באופן כללי לפלישה של הנתבעת לשטח הרשום כרכוש משותף בתשריט הבית המשותף. התובע 2 נחקר בישיבת ההוכחות. מטעם הנתבעת הוגשו שני תצהירים וחוות דעת מומחה. ב"כ הנתבעת ויתר בישיבת ההוכחות על העדים מטעמו, כך שלמעשה לא נתנה מטעם הנתבעת תשתית ראייתית לטענותיה העובדתיות.

7. במסגרת החקירה הנגדית, טענתו של התובע 2 לעניין פלישה לרכוש המשותף לא נסתרה. יחד עם זאת הסכים התובע 2 כי הפלישה הנטענת היתה קיימת גם בעת שרכש את הדירה.

8. ביום 16.7.19 נערך ביקור במקום על ידי כב' המפקחת (כתוארה אז) י' ענתבי שרון, אשר דנה בתיק במועד הרלוונטי. המפקחת מצאה בביקור כי לדירת הנתבעת, בצד הפונה לחצר האחורית, צורף חלק משטח שהוא על פני הדברים משותף (אינו מסומן בתשריט כחלק מדירתה) ומהווה מעין תוספת של מרפסת סגורה לדירת הנתבעת (ר' עמ' 3 לפרוטוקול הדיון מיום 16.7.19 שורות 15-17).

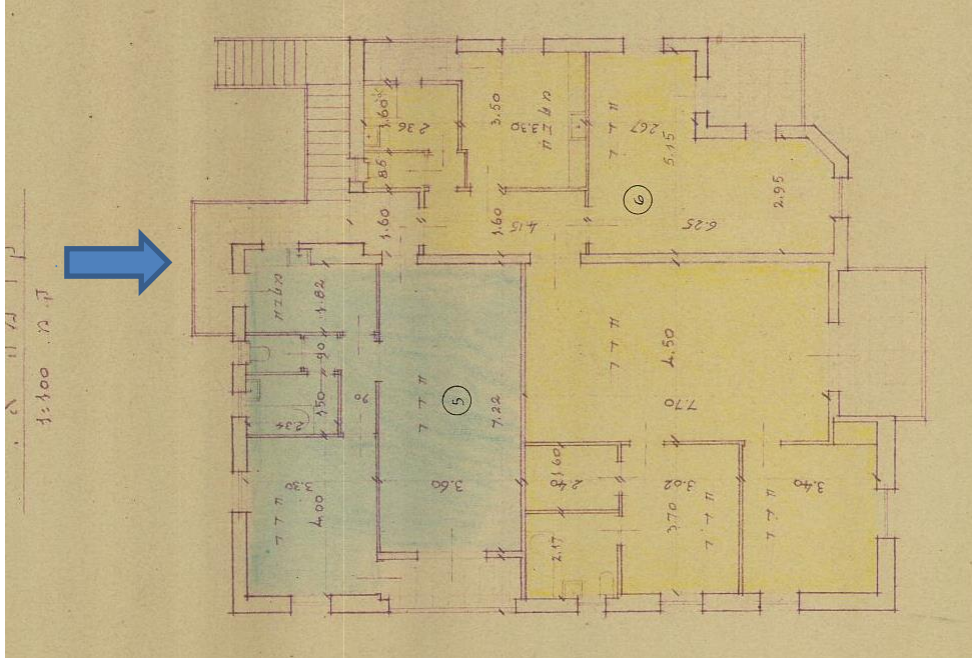
9. להלן תשריט הבית המשותף, אשר ממנו עולה כי החלק אליו מפנה החץ, אליו התייחסה המפקחת בפרוטוקול הביקור במקום, הוא אכן רכוש משותף. משכך, ומשלא הוגשה כל ראיה מטעם התובעת השוללת את הטענה שמדובר בשטח משותף, לכל היותר, באפשרות הנתבעת לטעון שקיימת לה זכות שימוש בשטח האמור, וכי הוסכם שתרחיב את דירתה על חשבון השטח האמור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/189/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



10. בפסיקה הוכרה זכות שימוש ברכוש משותף אף אם נתנה בעל פה, ונקבע כי היא יכולה לחייב בעלי דירות אחרים שידעו על קיומה ונהגו על פיה. כן נקבע כי הסכמה למתן רשות שימוש יכולה להילמד גם מכללא ומהתנהגות הצדדים לאורך שנים (ע"א 815/81 כליפא נ' שאול פ"ד לו(3) 78; ע"א (מחוזי ת"א) 1020/03 **בובליל ישראל נ' שטיינר יוסף** (פורסם בנבו); ר' ע"א 9502/06 (מחוזי י-ם) **רונית לומברוזו נ' מיכאל קובנר** (פורסם בנבו); ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית כנסת פ"ד לא(3) 210; ע"א 7388/97 **עוזבון משה זמיר ז"ל נ' יעל דולב (שמיר)** (פורסם בנבו)).

11. ככלל, בעל דירה רשאי לבטל בכל עת זכות שימוש ברכוש המשותף שנתן לבעל דירה אחרת (ר' לדוגמא **עניין טבוליצקי לעיל**, וכן ע"א 17397-02-19 (מחוזי ת"א) **חסידים ואח' נ' נציגות הבית המשותף ואח'** (1.4.20) [פורסם בנבו]), אולם אם בעל דירה נתן הסכמה מפורשת, לא תתאפשר לו חזרה מהסכמתו אם קיימת מניעות לכך מטעמי צדק (**עניין כליפא לעיל** וכן ע"א 19/81 ביבי נ' הוברט פ"ד לו(2) 497; ע"א 31/70 כהן נ' שמאי פ"ד כ(2) 388).

12. במקרים חריגים, לא תתאפשר לבעל דירה חזרה מהסכמתו אף אם זו אינה מפורשת, וזאת משיקולי צדק, כאשר אין שינוי נסיבות המצדיק חזרה מהסכמה, וכאשר בהסתמך על מתן הרישיון, נוצרה צפייה לגיטימית אצל בעל הרישיון כי הרשות ניתנה לצמיתות (ר': ע"א 32/77 הנ"ל; ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד פ"ד נח(4) 27; ע"א 5136/91 קוגלמס נ' קוגלמס פ"ד מט(2) 419; ע"א 2836/90 אריה בצר נ' צילביץ נחמה פ"ד מו(5) 184; ע"א 588/81 ציוזיק נ' הורוביץ פ"ד מ(1) 321; ע"א 515/76 לוי נ' ויימן פ"ד לא(2) 127; ע"מ 6343/12 **פלונית נ' פלונית** (פורסם בנבו)).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/189/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

13. הפסיקה התייחסה לשיקולים שעל בית המשפט לבחון כדי לקבוע האם מדובר ברישיון בלתי הדיר. יפים לעניין זה הדברים שנאמרו בעמ"ש 5174-09-15 (מחוזי מרכז) א.ג ואח' נ. א.מ ואח' (19.2.17) [פורסם בנבו]:

"באשר לשיקולים אותם יבחן בית המשפט לצורך קביעה האם מדובר ברישיון בלתי הדיר נקבע בפסיקה כי על ביהמ"ש לבחון, בין השאר, את כוונת הצדדים ליצירת רישיון, תנאי הרישיון, משך הזמן בו החזיק בעל הרישיון בקרקע בלי שפעל בעליה לסילוקו; כמו כן תבחן השאלה האם בהסתמך על ציפייה זו השקיע בעל הרישיון השקעות בנכס, כגון הקמת מבנה או שיפור מבנה קיים, ומה היקף ההשקעות; האם ההשקעות היו על דעת בעל המקרקעין ובשיתוף פעולה עמו וכיוצ"ב (ע"א 463/79 הני"ל; ע"א 2836/90 הני"ל; רע"א 2701/95 כנען נ' אלטיף, [פורסם בנבו] (1999); תמ"ש (משפחה יר') 11900/98 ד' נ' א' [פורסם בנבו] (2007); תמ"ש (משפחה קר') 4141/02 פלונית נ' פלוני, [פורסם בנבו] (2009))."

14. במקרה דנן, עת ויתרה הנתבעת על הבאת ראיות מטעמה, ועת לא טענה להסכמה כלשהי שנתנה בעבר להרחבת הדירה על חשבון המרפסת, נותר לדון רק בשאלה האם קיימת מניעה לתובעים מלדרוש מהנתבעת להפסיק את השימוש הייחודי שהיא עושה באמצעות המרפסת ברכוש המשותף.

15. נטל השכנוע בעניין זה מוטל על הנתבעת, להראות שקיימת לה זכות שימוש בלתי הדירה בשטח האמור, בניגוד לעולה מתשריט הבית המשותף, שכן על פי הפסיקה: "...נטל השכנוע להוכחת טענה מסוימת מוטל על הצד שהטענה מקדמת את עניינו במשפט" (ר' לדוגמא פסק דינו של כב' השופט עמית ברע"א 296/11 מוחמד נג'אר נ' שאוקי חמדאן עליאן [פורסם בנבו] (23.2.2012)).

16. הנתבעת לא הוכיחה את טענתה בנוגע לחוסר תום לב של התובעים. אמנם הנתבעת טענה שהמומחה מטעמה מצא שקיימות חריגות בניה נוספות בבית המשותף, אך הטענה לא הוכחה, שכן הנתבעת ויתרה על חוות דעתו של המומחה, אשר לא נחקר, ועל התצהירים מטעמה. מכל מקום, גם אם קיימות חריגות בניה נוספות, כעולה מחוות דעתו של המומחה, לא עולה ממנה כי קיימות חריגות כאמור בדירות כל התובעים, ועל כן לא ניתן לטעון לחוסר תום לב על בסיס האמור כלפי תובעים שלא קיימות חריגות כאמור בדירותיהם.

17. הטענה שהמרפסת האמורה היתה עוד בטרם רכשו התובעים את דירותיהם, מוסכמת גם על התובעים (ר' חקירתו הנגדית של התובע 2 בשורות 38-39 בעמ' 2 לפרוטוקול הדיון מיום 7.6.21). אולם אין בכך, או בטענה שהמרפסת היתה קיימת גם בטרם רכשה הנתבעת את הדירה (טענה שלא נתנה לה תשתית ראיתית), כדי להוכיח שנתנה רשות מכללא לשימוש בשטח האמור, ובדאי שאין בכך להוכיח שמתקיימים התנאים החריגים המונעים את האפשרות לבטל רשות כאמור.

18. יתר על כן, במקרה דנן מדובר לא רק על שימוש ברכוש המשותף, כי אם על הרחבת דירה ללא הסכמת הרוב הדרוש בחוק, ובמקרה כזה נמצא כי התערבות בנימוקי התנגדות של בעל דירה להרחבה תיעשה במקרים נדירים בלבד (ר' עש"א (חיפה) 17181-05-11 גורי אברהם נ' יאיר פדאל (20.9.11) [פורסם בנבו] להלן: עניין אברהם). בעניינו, כלל לא נטען



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/189/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שקיימת הסכמה של מי מבעלי הדירות להרחבה האמורה, לא הוכח שמתקיימים התנאים להתערבות בהתנגדות של מי מבעלי הדירות, ולא הוצג רוב רלוונטי של בעלי הדירות המאפשר הרחבה כאמור.

19. אציין שגם אם הנתבעת היתה מוכיחה שאכן קיימים שיקולים נוספים לתובעים בדרישת הסעד האמור, אין די בכך כדי להצביע על חוסר תום לב של התובעים. טבעי הדבר שבעל דירה יפעיל מערכת של שיקולים בטרם יגיש תביעה כנגד בעל דירה אחר, וסביר שמערכת יחסים עכורה בין בעלי דירות, במיוחד כשהיא מבוססת על תחושה של חוסר התחשבות מצד בעל הדירה האחר, תהווה זרז להגשת תביעה כאמור. אך שיקולים נוספים כאמור אינם גורעים בהכרח מזכותו של בעל דירה לעמוד על זכויותיו הקנייניות. במקרה דנן, כפי שעלה מחקירת התובע 2, דירת הנתבעת מושכרת לתקופות קצרות, למשתמשים רבים, והתוספת לדירה, גם אם היא קטנה, מביאה לעומס גדול יותר של אנשים בדירה. כמו כן התובע 2 הבהיר בעדותו כי מתקיימת בדיקה לעניין הוספת מעלית לבית המשותף אשר יתכן שמיקומה הרלוונטי יהיה באזור התוספת האמורה (ר' פרוטוקול הדיון מיום 7.6.21 עמ' 3 שורות 19-5). משכך עולה כי קיים קשר בין הסעד המבוקש לבין ההפרעה שנגרמת, לטענת התובעים, משימוש הנתבעת בשטח האמור. מכל מקום, כפי שנקבע בפסיקה (לדוגמא בענין אברהם דלעיל) התערבות בית משפט בשיקולים כאמור היא מצומצמת ביותר. במקרה דנן, בהיעדר תשתית ראייתית לטענות הנתבעת, ממילא לא הוכח שמתקיימים שיקולים מסוג זה.

20. בנסיבות אלו אני קובעת שעל הנתבעת להרוס בתוך 60 יום את הבניה שבוצעה בשטח שבתשריט דלעיל, הנמצא מחוץ לגבולות דירתה כפי שהם מופיעים בתשריט, באופן שיוותר מעבר חופשי בכל המרפסת ליתר בעלי הדירות בתוך השטח האמור, והוא יהיה פנוי מבניה ומחפצים של הנתבעת.

21. לאור האמור, התביעה התקבלה בסעד הנותר, ולפיכך על הנתבעת לשלם לתובעים את הוצאות ההליך. בהתחשב במכלול הנסיבות, ובכללן בכך שהצדדים הסכימו על חלק מהסעדים עוד בישיבת ההוכחות, אני קובעת שעל הנתבעת לשלם לתובעים הוצאות מופחתות בסך של 4,000 ₪.

ניתן היום, 01 נובמבר 2021, כ"ו חשון תשפ"ב, בהיעדר הצדדים.

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים